ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Принят Законодательной палатой 9 декабря 2019 года
Одобрен Сенатом 14 декабря 2019 года

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Цель и сфера применения настоящего Закона

Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области инвестиций и инвестиционной деятельности, осуществляемых иностранными и отечественными инвесторами.

На территории, где Конституционным Законом Республики Узбекистан установлен особый правовой режим, отношения, связанные с инвестициями и инвестиционной деятельностью, регулируются правилами, отличными от предусмотренных настоящим Законом.

Настоящий Закон не регулирует отношения, связанные с централизованными инвестициями.

Правоотношения в области концессионной деятельности, заключения, исполнения и прекращения соглашений о разделе продукции, инвестиционных, паевых и венчурных фондов, регулирования рынка капитала, в том числе операций с ценными бумагами, государственно-частного партнерства, специальных экономических зон регламентируются отдельными законами.

Статья 2. Законодательство об инвестициях и инвестиционной деятельности

Законодательство об инвестициях и инвестиционной деятельности состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.

Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан об инвестициях и инвестиционной деятельности, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Основные понятия

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:

инвестиционный проект — комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на осуществление либо привлечение инвестиций для получения экономических, социальных и других выгод;

инвестиционное обязательство — обязательство инвестора, принимаемое им для достижения определенных целей;

инвестиционная политика — комплекс взаимосвязанных мероприятий по обеспечению необходимого уровня и структуры инвестиций в экономику Республики Узбекистан и отдельные ее отрасли, повышению инвестиционной активности субъектов инвестиционной деятельности, направленной на изыскание источников инвестиций и определение приоритетных отраслей их использования;

инвестиционная деятельность — совокупность действий субъектов инвестиционной деятельности, связанная с осуществлением инвестиций;

участник инвестиционной деятельности — субъект инвестиционной деятельности, который обеспечивает реализацию инвестиций как исполнитель заказов или на основании поручения инвестора;

инвестиционный договор — письменное соглашение, заключаемое между субъектами инвестиционной деятельности, определяющее права, обязанности и ответственность сторон инвестиционного договора;

инвестиции — материальные и нематериальные блага и права на них, в том числе права на объекты интеллектуальной собственности, а также реинвестиции, вкладываемые инвестором на условиях несения рисков в объекты социальной сферы, предпринимательской, научной и других видов деятельности в целях получения прибыли, которые могут включать в себя:

средства, в том числе денежные средства (включая иностранную валюту), целевые банковские вклады, паи, доли, акции, облигации, векселя и иные ценные бумаги;

движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, оборудование, машины и другие материальные ценности);

имущественные права интеллектуальной собственности, в том числе запатентованные или незапатентованные (ноу-хау) технические, технологические, коммерческие и другие знания, оформленные в виде технической документации, навыков и производственного опыта, необходимые для организации того или иного вида производства, а также другие ценности, не запрещенные законодательством Республики Узбекистан;

инвестор — субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий инвестирование собственных и (или) заемных средств либо других привлеченных инвестиционных ресурсов в объекты инвестиционной деятельности в целях получения прибыли;

отечественные инвесторы — граждане Республики Узбекистан, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие статус резидента Республики Узбекистан, в том числе индивидуальные предприниматели, а также юридические лица Республики Узбекистан, осуществляющие инвестиционную деятельность;

реинвестиции — любой доход от инвестиций, вкладываемый в объекты предпринимательской и других видов деятельности, включая прибыль, проценты, дивиденды, роялти, лицензионные и комиссионные вознаграждения, платежи за техническую помощь, техническое обслуживание и другие формы вознаграждений;

прямые иностранные инвестиции — инвестиции за счет собственных или заемных средств иностранного инвестора на условиях несения риска, без гарантий правительства;

иностранные инвестиции — материальные и нематериальные блага и права на них, в том числе права на объекты интеллектуальной собственности, а также реинвестиции, вкладываемые иностранным инвестором в объекты социальной сферы, предпринимательской, научной и других видов деятельности;

иностранные инвесторы — иностранные государства, административные или территориальные органы иностранных государств, международные организации, основанные в соответствии с соглашениями или другими договорами между государствами или являющиеся субъектами международного публичного права, юридические лица, любые иные товарищества, организации или ассоциации, основанные и действующие в соответствии с актами законодательства иностранных государств, граждане иностранного государства и лица без гражданства, постоянно проживающие за пределами Республики Узбекистан;

предприятия с иностранными инвестициями на территории Республики Узбекистан — предприятия, в которых иностранные инвестиции составляют не менее пятнадцати процентов акций (долей, паев) или уставного фонда (уставного капитала).

Статья 4. Основные принципы инвестиций и инвестиционной деятельности

Основными принципами инвестиций и инвестиционной деятельности являются:

законность;

гласность и открытость;

свобода осуществления инвестиционной деятельности;

справедливость и равенство субъектов инвестиционной деятельности;

недопущение дискриминации в отношении инвесторов;

презумпция добросовестности инвестора.

Основные принципы законодательства об инвестициях и инвестиционной деятельности применяются на всех этапах процесса инвестирования и осуществления инвестиционной деятельности.

Глава 2. Инвестиции, объекты и субъекты инвестиционной деятельности

Статья 5. Виды инвестиций по объекту назначения

Инвестиции по объекту назначения подразделяются на капитальные, финансовые и социальные.

К капитальным инвестициям относятся инвестиции, вкладываемые в создание и воспроизводство основных фондов, в том числе в новое строительство, модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение, а также в развитие иных форм материального производства.

К финансовым инвестициям относятся инвестиции, вкладываемые в акции, корпоративные, инфраструктурные и государственные облигации, а также в другие виды ценных бумаг.

К социальным инвестициям относятся инвестиции, вкладываемые в развитие человеческого потенциала, навыков и производственного опыта, а также в развитие иных форм нематериальных благ.

Статья 6. Формы осуществления инвестиций

Формами осуществления инвестиций являются:

создание юридических лиц или долевое участие в их уставных фондах (уставных капиталах), в том числе путем приобретения имущества и акций (долей);

приобретение ценных бумаг, включая долговые обязательства, эмитированные резидентами Республики Узбекистан;

приобретение концессий, включая концессии на разведку, разработку, добычу или использование природных ресурсов, а также участие в соглашении о разделе продукции;

приобретение права собственности, включая право собственности на объекты интеллектуальной собственности, авторские права, патенты, товарные знаки, полезные модели, промышленные образцы, фирменные наименования и ноу-хау, деловую репутацию (гудвилл);

(абзац пятый части первой статьи 6 в редакции Закона Республики Узбекистан от 23 октября 2023 года № ЗРУ-871 — Национальная база данных законодательства, 25.10.2023 г., № 03/23/871/0797)

приобретение прав на земельные участки, прав владения и пользования другими природными ресурсами.

(абзац шестой части первой статьи 6 в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 июня 2022 года № ЗРУ-775 — Национальная база данных законодательства, 07.06.2022 г., № 03/22/775/0477)

Инвесторы могут осуществлять инвестиции и в иных формах, не противоречащих законодательству.

Инвестиционная деятельность может осуществляться посредством сочетания различных форм вложения инвестиций.

Изменение форм, в которые первоначально или повторно вкладываются инвестиции, не приводит к изменению их квалификации в качестве инвестиций.

Статья 7. Инвестиционные ресурсы

К инвестиционным ресурсам относятся:

денежные (включая иностранную валюту) и иные финансовые средства, включая кредиты, паи, доли, акции и другие ценные бумаги;

движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, оборудование, машины и другие материальные ценности) и права на них;

объекты интеллектуальной собственности, в том числе запатентованные или незапатентованные (ноу-хау) технические, технологические, коммерческие и иные знания, оформленные в виде технической документации, навыков и производственного опыта, необходимые для организации того или иного вида производства;

права на земельные участки, права владения и пользования другими природными ресурсами, а также вытекающие из прав собственности иные вещные права.

(абзац пятый части первой статьи 7 в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 июня 2022 года № ЗРУ-775 — Национальная база данных законодательства, 07.06.2022 г., № 03/22/775/0477)

Статья 8. Объекты инвестиционной деятельности

Объектами инвестиционной деятельности являются объекты социальной сферы, предпринимательской, научной и иных видов деятельности, не запрещенных законодательством.

Запрещается инвестирование в объекты, создание и использование которых не отвечают установленным законодательством санитарно-гигиеническим, радиационным, экологическим, архитектурно-градостроительным и другим требованиям, нарушают права, свободы и охраняемые законом интересы юридических и физических лиц.

Статья 9. Субъекты инвестиционной деятельности

Субъектами инвестиционной деятельности являются граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица — резиденты Республики Узбекистан, органы государственного управления и органы государственной власти на местах, иностранные государства, административные или территориальные органы иностранных государств, международные организации и иностранные юридические лица и граждане, а также лица без гражданства.

Статья 10. Права инвестора

Инвестор вправе:

свободно осуществлять инвестиционную деятельность, определять объемы, виды, формы, сферу и направления осуществления инвестирования, не противоречащие законодательству Республики Узбекистан;

заключать договоры с юридическими и физическими лицами для осуществления инвестиционной деятельности;

владеть, пользоваться и распоряжаться своими инвестициями и результатами инвестиционной деятельности, а также продавать и вывозить результаты инвестиционной деятельности;

самостоятельно и свободно распоряжаться доходом, полученным в результате инвестиционной деятельности, после уплаты налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законодательством (далее — налоги и платежи);

использовать имущество и любые имущественные права, принадлежащие ему на праве собственности, в качестве обеспечения по всем видам принятых им обязательств, включая обязательства, направленные на привлечение заемных средств;

на получение адекватной компенсации в случае реквизиции (экспроприации) его инвестиций и иных активов;

привлекать денежные средства в виде кредитов и займов;

получать возмещение убытков, причиненных в результате незаконных действий (бездействия) и решений органов государственного управления, органов государственной власти на местах и их должностных лиц.

Статья 11. Обязанности инвестора

Инвестор обязан:

уплачивать налоги и платежи;

исполнять договорные обязательства, принятые им в связи с инвестированием;

соблюдать требования законодательства, в том числе о конкуренции, о противодействии коррупции, об инвестициях и инвестиционной деятельности, о труде, о градостроительстве, об охране окружающей среды, а также техники безопасности, санитарных норм и правил;

возмещать убытки, причиненные участнику инвестиционной деятельности неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора;

выполнять требования уполномоченных органов государственного управления и органов государственной власти на местах, предъявляемые в пределах их компетенции.

Статья 12. Права участника инвестиционной деятельности

Участник инвестиционной деятельности вправе:

быть участником биржевых, конкурсных и тендерных торгов, электронных магазинов и аукционов;

заключать договоры с инвесторами на исполнение их заказов;

привлекать к исполнению своего обязательства перед инвестором других лиц, если иной порядок не установлен договором.

Статья 13. Обязанности участника инвестиционной деятельности

Участник инвестиционной деятельности обязан:

соблюдать нормы, правила и стандарты, установленные законодательством, в том числе требования законодательства о конкуренции, о противодействии коррупции, об инвестициях и инвестиционной деятельности, о труде, о градостроительстве и об охране окружающей среды;

своевременно и надлежаще исполнять условия договора;

возмещать убытки, причиненные инвестору неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора;

выполнять требования органов государственного управления и органов государственной власти на местах, предъявляемые в пределах их полномочий.

Статья 14. Ценообразование в инвестиционной деятельности

Стоимость товаров (работ, услуг) в процессе инвестиционной деятельности определяется по договорным ценам, за исключением фиксированных законодательством цен.

Цены на товары (работы, услуги), являющиеся объектами инвестирования, могут формироваться также на биржевых, конкурсных, аукционных и иных организованных торгах.

Цены на реализуемые государственные активы, сформированные на биржевых, конкурсных, аукционных и иных организованных торгах, признаются рыночными вне зависимости от балансовой и оценочной стоимости данных активов.

Глава 3. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности и защита инвестиций

Статья 15. Гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности

Государство гарантирует права субъектов инвестиционной деятельности. Государственные органы и их должностные лица не вправе вмешиваться в деятельность субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемую в соответствии с законодательством.

Если государственные органы и их должностные лица обнаружат нарушения законодательства в деятельности субъектов инвестиционной деятельности, они могут принять те меры, на которые они уполномочены и которые непосредственно связаны с устранением конкретного нарушения.

Государственные органы и их должностные лица не могут использовать факт наличия нарушения в качестве основания для вмешательства или ограничения иной, не связанной с инвестиционной, законной деятельности субъектов инвестиционной деятельности.

Государство гарантирует недопущение дискриминации в отношении инвесторов в связи с их гражданством, местом жительства, местом проведения экономической деятельности, а также в зависимости от страны происхождения инвесторов или инвестиций.

Осуществление прав инвестором не должно нарушать права и охраняемые законом интересы других инвесторов. При этом государство как соучредитель (акционер, участник) субъекта предпринимательства имеет равные наряду с другими учредителями (акционерами, участниками) права и обязательства.

Правила настоящей статьи не распространяются на принятие, изменение, дополнение либо отмену актов законодательства, которые непосредственно связаны с обеспечением национальной безопасности Республики Узбекистан, определяемых в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права.

Статья 16. Гарантии использования средств

Доходы субъекта инвестиционной деятельности, полученные в результате инвестиционной деятельности, могут быть после уплаты налогов и платежей реинвестированы или использованы любым иным способом по его усмотрению.

Ограничения использования либо принудительное снятие средств со счетов предприятий с иностранными и отечественными инвестициями со стороны государственных органов может быть осуществлено исключительно в порядке, установленном законом.

Статья 17. Гарантии свободного перевода средств

Инвесторам гарантируется свободный перевод денежных средств в иностранной валюте в Республику Узбекистан и из нее без каких-либо ограничений при условии уплаты ими налогов и платежей, в том числе конвертация валюты для репатриации. Такие переводы включают в себя:

первоначальные и дополнительные суммы для поддержания либо увеличения иностранных инвестиций;

доход от осуществления инвестиций;

средства, полученные в качестве возмещения за причиненные убытки в соответствии с настоящим Законом;

платежи, осуществленные в порядке исполнения условий договоров;

выручку от продажи всех или части иностранных инвестиций;

платежи, возникающие вследствие урегулирования спора, включая любое судебное или арбитражное решение;

заработную плату и другие выплаты работникам;

средства из других источников, полученные в соответствии с законодательством.

В соответствии с законами и международными договорами Республики Узбекистан государство может приостановить репатриацию средств иностранного инвестора на условиях недискриминационного применения актов законодательства в случаях неплатежеспособности предприятия с иностранными инвестициями или нарушения прав кредиторов, уголовных деяний или административных правонарушений, совершенных иностранным инвестором — физическим лицом, либо иной необходимости приостановления такой репатриации в соответствии с судебным или арбитражным решением.

(часть вторая статьи 17 в редакции Закона Республики Узбекистан от 21 февраля 2024 года № ЗРУ-911 — Национальная база данных законодательства, 22.02.2024 г., № 03/24/911/0142)

Статья 18. Гарантии возврата иностранных инвестиций в связи с прекращением инвестиционной деятельности

Иностранный инвестор имеет право на прекращение инвестиционной деятельности в Республике Узбекистан.

После прекращения инвестиционной деятельности иностранный инвестор имеет право на свободную репатриацию в денежной или натуральной форме своих активов, полученных в результате прекращения инвестиционной деятельности, без ущерба для

выполнения обязательств иностранного инвестора в отношении Республики Узбекистан либо других кредиторов.

Статья 19. Гарантия от неблагоприятного изменения законодательства для инвестора

Акты законодательства не имеют обратной силы в случаях, если их исполнение наносит ущерб инвестору или инвестициям.

В случае, если последующее законодательство Республики Узбекистан ухудшает условия инвестирования, то к инвесторам в течение десяти лет с момента инвестирования применяется законодательство, действовавшее на дату инвестирования. Инвестор имеет право по своему усмотрению применять те положения нового законодательства, которые улучшают условия его инвестирования.

Гарантия о применении в течение десяти лет законодательства, действовавшего на момент инвестирования, при ухудшении условий инвестирования последующим законодательством Республики Узбекистан, применяется в случаях:

введения дополнительных требований, усложняющих процедуру репатриации или уменьшающих размер доходов (прибыли) инвестора, переводимых за границу, за исключением случаев приостановления государством репатриации средств инвестора на условиях недискриминационного применения актов законодательства в случаях неплатежеспособности предприятия с иностранными инвестициями или нарушения прав кредиторов, уголовных деяний или административных правонарушений, совершенных инвестором — физическим лицом, либо иной необходимости приостановления такой репатриации в соответствии с судебным либо арбитражным решением;

(абзац второй части третьей статьи 19 в редакции Закона Республики Узбекистан от 21 февраля 2024 года № ЗРУ-911 — Национальная база данных законодательства, 22.02.2024 г., № 03/24/911/0142)

введения количественных ограничений на объемы осуществления инвестирования и иных дополнительных требований по размеру инвестиций, в том числе в виде увеличения минимального размера иностранных инвестиций в предприятиях с иностранными инвестициями;

введения ограничений по долевому участию иностранного инвестора в уставных фондах предприятий Республики Узбекистан;

введения дополнительных процедур оформления и продления виз иностранных инвесторов, а также иных дополнительных требований по осуществлению иностранных инвестиций.

Действие гарантии от неблагоприятного изменения для инвестора начинается при:

создании предприятия — с даты его государственной регистрации;

приобретении имущества, доли, акций и других ценных бумаг, эмитированных резидентами Республики Узбекистан, права собственности на объекты торговли и сферы обслуживания, на жилые помещения, а также права на земельные участки и права владения и пользования другими природными ресурсами — с даты вступления в силу документа, закрепляющего право собственности или другого вещного права;

(абзац третий части четвертой статьи 19 в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 июня 2022 года № ЗРУ-775 — Национальная база данных законодательства, 07.06.2022 г., № 03/22/775/0477)

вложении прав на интеллектуальную собственность, включая авторские права, патенты, товарные знаки, полезные модели, промышленные образцы, фирменные наименования и ноу-хау, а также деловую репутацию (гудвилл) — с даты вступления в силу документа, подтверждающего вложение прав на интеллектуальную собственность;

приобретении концессий, включая концессии на разведку, разработку, добычу либо использование природных ресурсов — с даты регистрации концессионного договора в установленном законодательством порядке;

инвестировании с одновременным закреплением инвестиционных обязательств в инвестиционном договоре с Правительством Республики Узбекистан — с даты вступления в силу договора;

инвестировании в иных формах, не противоречащих законодательству Республики Узбекистан, — с даты вступления в силу документа, подтверждающего осуществление инвестором инвестиционной деятельности на территории Республики Узбекистан.

Настоящая статья не распространяется на принятие, изменение, дополнение либо отмену актов законодательства, которые непосредственно связаны с обеспечением защиты интересов национальной безопасности Республики Узбекистан, определяемых в соответствии с общепризнанными принципами международного права.

Статья 20. Гарантия обеспечения гласности и открытости

Нормативно-правовые акты, официально не опубликованные для всеобщего сведения, не влекут за собой правовых последствий как не вступившие в силу и не могут служить основанием для регулирования инвестиционных отношений, применения каких-либо санкций к субъектам инвестиционной деятельности за неисполнение содержащихся в них предписаний.

Органы государственного управления и органы государственной власти на местах обязаны обнародовать через средства массовой информации, в том числе на своем официальном веб-сайте, информацию о своем участии и принятых решениях в сфере инвестиционной деятельности.

Физическим и юридическим лицам обеспечивается открытость и возможность беспрепятственного доступа к информации о деятельности органов государственного управления и органов государственной власти на местах и принимаемых ими решениях в сфере инвестиционной деятельности.

Статья 21. Защита инвестиций

Государство гарантирует защиту инвестиций в соответствии с законодательством и международными договорами Республики Узбекистан.

Инвестиции и иные активы инвесторов не подлежат национализации.

Инвестиции и иные активы инвесторов не подлежат реквизиции (экспроприации), за исключением случаев стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер.

Решение о реквизиции и экспроприации инвестиций принимается Кабинетом Министров Республики Узбекистан при соблюдении требований, по которым реквизиция или экспроприация:

ограничивается минимальным размером инвестиций или иных активов инвесторов, необходимых для решения задач, вытекающих из случаев, указанных в части третьей настоящей статьи;

осуществляется не на дискриминационной основе;

сопровождается выплатой компенсации, адекватной причиненному убытку. Государство выступает гарантом своевременного осуществления указанных компенсационных выплат.

Инвестор вправе оспаривать в судебном и арбитражном порядке, в частности:

законность цели, используемой для осуществления реквизиции (экспроприации);

размер реквизиции (экспроприации);

оценку реквизируемых (экспроприируемых) инвестиций и иных активов;

соответствие выплаты компенсации, подлежащей уплате;

процедуру, которую соблюдали органы государственного управления и органы государственной власти на местах при осуществлении реквизиции (экспроприации).

Страхование инвестиций и рисков инвесторов осуществляется на добровольной основе.

Статья 22. Дополнительные гарантии и меры защиты инвестиций

Дополнительные гарантии и меры защиты инвестиций могут включать предоставление гарантий Правительством Республики Узбекистан, оказание содействия в финансировании инвестиционных проектов, создание специального налогового и платежного режима, проведение государственного мониторинга реализации инвестиционных проектов и иные меры на основании инвестиционных договоров с Правительством Республики Узбекистан.

Статья 23. Конфликтующие положения

В случае какого-либо несоответствия между положениями настоящего Закона и другими актами законодательства или международными договорами Республики Узбекистан преимущественную силу имеют положения, наиболее благоприятные для инвесторов.

Глава 4. Государственное регулирование инвестиционной деятельности

Статья 24. Цели государственного регулирования инвестиционной деятельности

Государственное регулирование инвестиционной деятельности осуществляется органами государственного управления и органами государственной власти на местах в целях осуществления инвестиционной политики, обеспечивающей выполнение государственных задач социально-экономического развития Республики Узбекистан и ее территорий, повышения эффективности инвестиций, обеспечения безопасных условий для вложений в различные инвестиционные объекты на территории Республики Узбекистан.

Статья 25. Способы государственного регулирования инвестиционной деятельности

Государственное регулирование инвестиционной деятельности осуществляется путем:

совершенствования нормативно-правовой базы инвестиционной деятельности;

создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности и предоставления гарантий Правительства Республики Узбекистан;

создания на территории Республики Узбекистан специальных экономических зон и малых промышленных зон;

предоставления права ускоренной амортизации основных фондов;

установления норм, правил и требований технического регулирования;

применения мер по поддержке конкуренции;

установления условий осуществления прав на земельные участки, а также владения и пользования другими природными ресурсами.

(абзац восьмой части первой статьи 25 в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 июня 2022 года № ЗРУ-775 — Национальная база данных законодательства, 07.06.2022 г., № 03/22/775/0477)

Не допускается предоставление инвесторам исключительных положений и прав, ставящих их в доминирующее положение на рынке.

Статья 26. Уполномоченный государственный орган в области государственного регулирования инвестиций и инвестиционной деятельности

Уполномоченным государственным органом в области государственного регулирования инвестиций и инвестиционной деятельности является Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан.

Основными полномочиями уполномоченного государственного органа в области государственного регулирования инвестиций и инвестиционной деятельности являются:

консультация потенциальных инвесторов по юридическим, экономическим и иным вопросам деятельности и оказание им необходимой помощи и содействия в решении возникающих вопросов;

реализация единой государственной инвестиционной политики и координация деятельности государственных органов и организаций в области регулирования инвестиционной деятельности;

обеспечение взаимодействия по вопросам инвестиционного сотрудничества органов государственного управления, органов государственной власти на местах и органов хозяйственного управления Республики Узбекистан с иностранными компетентными органами, иностранными правительственными финансовыми организациями и международными финансовыми институтами, а также компаниями и потенциальными иностранными инвесторами — с обязательным согласованием направлений и проектов сотрудничества;

обеспечение постоянной обратной связи с инвесторами, содействие территориям и отечественным юридическим лицам в привлечении инвестиций, организация разработки инвестиционных предложений;

представление интересов Республики Узбекистан и участие в работе международных инвестиционных сообществ;

разработка и внесение предложений по дальнейшему совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере привлечения инвестиций, развития инвестиционного климата и совершенствования инвестиционной деятельности на территории Республики Узбекистан.

Статья 27. Полномочия органов государственной власти на местах по регулированию инвестиций и инвестиционной деятельности

Органы государственной власти на местах в пределах своих полномочий и совместно с территориальными подразделениями уполномоченного государственного органа в области государственного регулирования инвестиций и инвестиционной деятельности осуществляют:

проведение инвестиционной политики на местном уровне, включая привлечение инвестиций, направленной на стимулирование расширения объемов инвестирования на соответствующую территорию страны, дальнейшее совершенствование инвестиционного климата на территории, поддержку развития предприятий на соответствующей территории;

изучение и выявление перспективных проектов, требующих инвестирования, а также пустующих объектов государственной собственности и земельных участков исходя из потребностей и потенциала (ресурсного, природно-климатического, трудового и др.) территорий;

рассмотрение вопросов, связанных непосредственно с деятельностью инвесторов, а также, при необходимости, предложений по реализации перспективных предпринимательских инициатив и проектов посредством привлечения прямых инвестиций;

выявление факторов, препятствующих своевременной и эффективной реализации инвестиционных проектов, в том числе с участием иностранных инвестиций на соответствующей территории, с принятием оперативных мер по их решению;

повышение эффективности использования привлекаемых в экономику соответствующей территории инвестиций на основе проведения анализа деятельности предприятий с иностранными инвестициями, а также выполнения инвесторами инвестиционных обязательств;

выработку предложений по развитию и диверсификации направлений инвестиционного сотрудничества соответствующей территории с иностранными банками, фондами, агентствами и компаниями на взаимовыгодной основе;

реализацию основных направлений по привлечению инвестиций на соответствующую территорию и мер в сфере привлечения иностранных инвестиций для создания наиболее благоприятных условий.

Статья 28. Функции государственных органов, осуществляющих привлечение инвестиций

В целях привлечения, реализации и защиты инвестиций уполномоченный государственный орган в области государственного регулирования инвестиций и инвестиционной деятельности, другие органы государственного управления и органы государственной власти на местах:

подготавливают и распространяют информацию о возможностях и условиях инвестиционной деятельности в Республике Узбекистан;

консультируют потенциальных инвесторов по юридическим, экономическим и иным вопросам деятельности и оказывают им необходимую помощь и содействие в решении возникающих вопросов;

представляют в пределах своих полномочий Республику Узбекистан в международных отношениях по вопросам иностранных инвестиций.

Статья 29. Полномочия государственных органов по контролю за деятельностью инвесторов

Контроль за соблюдением инвесторами и предприятиями с инвестициями требований законодательства об инвестициях и инвестиционной деятельности осуществляют уполномоченные Правительством Республики Узбекистан государственные органы в пределах своих полномочий.

При осуществлении функций контроля государственный орган обязан обеспечить сохранность коммерческой тайны.

Глава 5. Государственная поддержка инвестиций и инвестиционной деятельности

Статья 30. Цели и способы государственной поддержки инвестиций и инвестиционной деятельности

Государственная поддержка инвестиций и инвестиционной деятельности осуществляется в целях создания благоприятного инвестиционного климата, стимулирования инвестиций в создание новых конкурентоспособных и инновационных, экспортоориентированных и (или) импортозамещающих производств, расширения и обновления действующих производств с применением современных технологий и внедрением современного управленческого опыта.

Государственная поддержка инвестиций и инвестиционной деятельности оказывается следующими способами:

применение льгот и преференций;

выделение централизованных инвестиций для совместного финансирования инвестиционного проекта;

оказание финансовой, консультативной и информационной поддержки.

Статья 31. Содействие инвесторам и предприятиям с инвестициями при взаимодействии с государственными органами

Уполномоченный государственный орган в области государственного регулирования инвестиций и инвестиционной деятельности в целях содействия инвесторам при взаимодействии с другими государственными органами организует работу по принципу «одно окно».

В целях организации работы по принципу «одно окно» уполномоченный государственный орган в области государственного регулирования инвестиций и инвестиционной деятельности и его территориальные подразделения обеспечивают оказание государственных услуг, в том числе через соответствующие Центры государственных услуг.

Организация работы по принципу «одно окно» также включает в себя:

прием и консультирование по вопросам существующих государственных услуг;

помощь в подготовке и оформлении документов, необходимых для получения государственных услуг;

помощь в оформлении электронной цифровой подписи, электронных заявлений и других документов;

сопровождение инвестора в органах государственного управления и органах государственной власти на местах при получении государственных услуг.

Уполномоченный государственный орган в области государственного регулирования инвестиций и инвестиционной деятельности оказывает содействие приемным Премьер-

министра Республики Узбекистан по рассмотрению обращений предпринимателей в решении проблем, связанных с привлечением иностранных и отечественных инвестиций и реализацией проектов с их участием.

Статья 32. Консультативная и информационная поддержка

Органы государственного управления и органы государственной власти на местах, включая дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Узбекистан за рубежом, представительства Республики Узбекистан при международных финансовых институтах по вопросам, относящимся к их полномочиям, в целях решения проблем и вопросов инвесторов оказывают им консультативное и информационное содействие.

Статья 33. Полномочия Уполномоченного при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства в области инвестиционной деятельности

Уполномоченный при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства (далее — Уполномоченный по защите прав предпринимателей) в области инвестиционной деятельности:

рассматривает обращения инвесторов и предприятий с инвестициями по вопросам, возникающим в ходе осуществления инвестиционной деятельности в Республике Узбекистан, и выносит рекомендации для их разрешения, в том числе взаимодействуя с органами государственного управления и органами государственной власти на местах;

оказывает содействие инвесторам в решении возникающих вопросов во внесудебном и досудебном порядках;

вырабатывает и вносит Президенту Республики Узбекистан предложения по совершенствованию законодательства об инвестициях и инвестиционной деятельности;

разъясняет инвестору вопросы, касающиеся его прав и законных интересов, в том числе форм и способов их защиты;

проводит анализ обращений инвесторов и результатов заслушиваний органов государственного управления и органов государственной власти на местах;

проводит анализ законодательства и выявляет нормы, нарушающие права инвесторов или затрудняющие ведение хозяйственной деятельности, и по итогам вырабатывает рекомендации для восстановления нарушенных прав, свобод и защиты законных интересов инвесторов;

вносит соответствующему органу государственного управления рекомендации, направленные на восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов инвесторов.

Орган государственного управления и орган государственной власти на местах, получивший рекомендации, предоставляет письменный ответ Уполномоченному по защите прав предпринимателей о результатах их рассмотрения.

В случае необходимости Уполномоченный по защите прав предпринимателей запрашивает от органов государственного управления и органов государственной власти на местах, а также предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности, необходимую для рассмотрения обращений инвесторов и предприятий с инвестициями информацию, за исключением информации, составляющей государственные секреты или иную охраняемую законом тайну.

Глава 6. Льготы и преференции по государственной поддержке инвестиций и инвестиционной деятельности

Статья 34. Предоставление льгот и преференций по государственной поддержке инвестиций и инвестиционной деятельности

Льготы и преференции, применяемые для государственной поддержки инвестиций и инвестиционной деятельности, могут включать:

(абзац второй части первой статьи 34 исключен Законом Республики Узбекистан от 17 марта 2025 года № ЗРУ-1122)

предоставление льгот по налогам и платежам;

субсидирование процентных ставок по кредитам, получаемым инвестором для реализации инвестиционного проекта.

Льготы и преференции предоставляются в зависимости от:

объемов инвестиций;

условий местности, в которой реализуется инвестиционный проект;

ожидаемого социально-экономического эффекта и создания новых рабочих мест;

сферы и отрасли реализации инвестиционного проекта.

Льготы по налогам и платежам предоставляются в порядке, установленном законом.

Преференции, применяемые для государственной поддержки инвестиций и инвестиционной деятельности, предусмотренные в части первой настоящей статьи, могут предоставляться по решению соответственно Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента, в том числе в отношении объектов муниципальной собственности, за счет средств бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента.

Льготы и преференции предоставляются инвесторам, предусматривающим внесение инвестиций в соответствующую территорию исходя из степени развития инфраструктуры данной территории.

Предприятиям, созданным с привлечением прямых иностранных инвестиций и специализирующимся на производстве продукции (оказании услуг) в отраслях экономики по перечню, утверждаемому законодательством, предусматриваются особенности применения льгот по отдельным налогам в порядке, установленном Налоговым кодексом Республики Узбекистан.

Статья 35. Инвестиционный налоговый кредит

В целях поддержки инвесторов им может быть предоставлен инвестиционный налоговый кредит, который является формой изменения срока исполнения налогового обязательства, при которой налогоплательщику — инвестору предоставляется возможность в течение определенного срока уменьшать причитающиеся с него налоговые платежи с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов в соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан.

Статья 36. Инвестиционная субсидия

Правительством Республики Узбекистан может быть предоставлена инвестиционная субсидия в качестве финансового содействия, предоставляемого в виде инвестиционной преференции по реализации инвестиционного проекта для обеспечения необходимых инженерно-коммуникационных условий, а также предоставления льгот.

Инвестиционная субсидия инвестору в форме необходимых инженерно-коммуникационных условий обеспечивается путем строительства со стороны Республики Узбекистан внешних инженерно-коммуникационных сетей, подводящихся к объекту инвестиционной деятельности.

Инвестиционная субсидия также может предоставляться в качестве налоговых и таможенных льгот.

Уполномоченный государственный орган в области государственного регулирования инвестиций и инвестиционной деятельности совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан рассматривает заявление инвестора о предоставлении инвестиционной субсидии в порядке и сроках, установленных Законом Республики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц», и вносит предложение в Правительство Республики Узбекистан.

Глава 7. Нецентрализованные инвестиции

Статья 37. Источники нецентрализованных инвестиций

Источниками нецентрализованных инвестиций являются:

собственные средства инвестора;

банковские кредиты, полученные без гарантии Республики Узбекистан, в том числе от иностранных банков;

прямые иностранные инвестиции.

Нецентрализованные инвестиции могут осуществляться и из других источников, не противоречащих законодательству.

Управление нецентрализованными инвестициями осуществляется инвестором самостоятельно.

Статья 38. Принятие решений по осуществлению нецентрализованных инвестиций

Решение по осуществлению нецентрализованных инвестиций принимается инвестором, коммерческим банком, в том числе иностранным банком.

Статья 39. Экспертиза инвестиционных проектов

Инвестиционные проекты, финансируемые за счет нецентрализованных инвестиций, подлежат государственной экспертизе в части выполнения санитарно-гигиенических, радиационных, экологических, архитектурно-градостроительных и иных требований.

Инвестиционные проекты субъектов малого предпринимательства, финансируемые за счет кредитных ресурсов банков, подлежат экспертизе коммерческими банками о целесообразности осуществления данных инвестиционных проектов.

Глава 8. Инвестиционный договор с Правительством Республики Узбекистан

Статья 40. Порядок заключения инвестиционного договора с Правительством Республики Узбекистан

Правительство Республики Узбекистан может заключать инвестиционный договор в целях обеспечения выполнения обязательств иностранными инвесторами, которым предоставляются по взаимному согласию дополнительные гарантии и меры поддержки (льготы и преференции).

Инвестиционный договор с Правительством Республики Узбекистан в обязательном порядке заключается в случае предоставления Правительством Республики Узбекистан иностранному инвестору дополнительных гарантий и мер поддержки (льгот и преференций) в рамках государственной поддержки инвестиций и инвестиционной деятельности.

Дополнительные гарантии и меры поддержки (льготы и преференции) предоставляются иностранным инвесторам в каждом конкретном случае при инвестировании:

в приоритетные отрасли, обеспечивающие устойчивый экономический рост, прогрессивные технологические изменения экономики страны;

в приоритетные проекты, обеспечивающие укрепление и расширение экспортного потенциала Республики Узбекистан, ее интеграцию в мирохозяйственные связи.

При этом дополнительные льготы по уплате налогов и платежей предоставляются созданным иностранными инвесторами предприятиям с иностранными инвестициями только на конкретный определенный срок и не могут носить бессрочный характер.

Настоящая статья никоим образом не ограничивает действие инвестиционных договоров между инвестором с одной стороны и другими субъектами инвестиционной деятельности с другой, включая органов государственного управления и органов государственной власти на местах, заключаемых в целях обеспечения выполнения обязательств по инвестиционным проектам, не требующим предоставления Правительством Республики Узбекистан инвестору дополнительных гарантий и мер поддержки (льгот и преференций) в рамках государственной поддержки инвестиций и инвестиционной деятельности.

Статья 41. Стороны инвестиционного договора с Правительством Республики Узбекистан

Сторонами инвестиционного договора с Правительством Республики Узбекистан выступают иностранный инвестор и Правительство Республики Узбекистан в лице уполномоченного государственного органа в области государственного регулирования инвестиций и инвестиционной деятельности.

Статья 42. Условия инвестиционного договора с Правительством Республики Узбекистан

Инвестиционный договор с Правительством Республики Узбекистан должен включать в себя:

объект и объем инвестиций, сроки начала и завершения проекта;

срок и условия действия инвестиционного договора;

антикоррупционную и антимонопольную оговорку;

права и обязанности иностранного инвестора, в том числе по объему инвестирования, производства продукции, локализации, качеству продукции, объему экспорта товаров и услуг, а также по соблюдению норм, правил и стандартов, установленных законодательством, в том числе требований законодательства о конкуренции, о противодействии коррупции, об инвестициях и инвестиционной деятельности, о труде, о градостроительстве и об охране окружающей среды;

обязательства иностранного инвестора по поставке современного оборудования и технологий, соответствующих международным стандартам, а также современным требованиям энергоэффективности и экологических норм;

права и обязанности Правительства Республики Узбекистан, в том числе по предоставлению дополнительных к установленным законодательством об инвестициях и инвестиционной деятельности гарантий и мер поддержки (льгот и преференций);

информацию об источниках финансирования, графиках реализации проекта, порядке технического надзора за ходом осуществления инвестиционного проекта;

порядок и сроки предоставления иностранным инвестором отчетов о ходе исполнения его обязательств;

ответственность сторон за несоблюдение условий инвестиционного договора, в том числе возмещение иностранному инвестору ущерба, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) должностных лиц государственных органов, а также право на односторонний отказ Республики Узбекистан от выполнения своих обязательств согласно инвестиционному договору, при несоблюдении или ненадлежащем соблюдении иностранным инвестором его обязательств;

порядок внесения изменений;

порядок прекращения;

порядок разрешения, место и орган рассмотрения споров между сторонами инвестиционного договора, связанных с положениями инвестиционного договора.

Инвестиционный договор с Правительством Республики Узбекистан может содержать и иные условия в зависимости от специфики инвестиционного проекта, в том числе:

взаимные обязательства сторон по развитию производственной и социальной инфраструктуры территории;

право иностранного инвестора на вывоз из Республики Узбекистан произведенной в результате выполнения условий договора принадлежащей ему продукции и полученной прибыли (доходов);

обязательства иностранного инвестора по найму и обучению работников из числа граждан Республики Узбекистан, условия по использованию технологий, а также по обучению работников созданной организации после окончания реализации инвестиционного проекта.

В инвестиционном договоре с Правительством Республики Узбекистан запрещается предоставление иностранному инвестору исключительных положений и прав, ставящих его в доминирующее положение на рынке.

Статья 43. Инициирование предложений по заключению инвестиционного договора с Правительством Республики Узбекистан

Инициирование предложения по заключению инвестиционного договора с Правительством Республики Узбекистан осуществляется иностранным инвестором самостоятельно или совместно с органами государственного и хозяйственного управления, органами исполнительной власти на местах или хозяйствующими субъектами.

Для заключения инвестиционного договора с Правительством Республики Узбекистан иностранный инвестор самостоятельно или совместно с соответствующими инициаторами проекта представляет в уполномоченный государственный орган в области государственного регулирования инвестиций и инвестиционной деятельности или его подведомственную организацию в области привлечения иностранных инвестиций:

заявление с указанием информации о намерении заключения инвестиционного договора и осуществления инвестиций в объект инвестиционной деятельности, а также об имеющемся опыте (при его наличии) реализации инвестиционных проектов;

проект инвестиционного договора;

бизнес-план проекта, выполненный на основании технико-экономического обоснования (технико-экономического расчета), прошедшего в случаях, установленных законодательством, экспертизу в уполномоченных органах.

Уполномоченный государственный орган в области государственного регулирования инвестиций и инвестиционной деятельности или его подведомственная организация в области привлечения иностранных инвестиций получает заключения органов государственного управления в части правовой экспертизы проекта инвестиционного договора, финансово-экономической оценки инвестиционного проекта, предоставления иностранным инвесторам и (или) создаваемому предприятию с инвестициями дополнительных к установленным законодательством гарантий и мер поддержки (льгот и преференций) для последующего внесения на рассмотрение в Правительство Республики Узбекистан.

По итогам положительного заключения Правительства Республики Узбекистан инвестиционный договор заключается в письменной форме между иностранным инвестором и Правительством Республики Узбекистан в лице уполномоченного государственного органа в области государственного регулирования инвестиций и инвестиционной деятельности.

Подписанный инвестиционный договор с Правительством Республики Узбекистан вступает в силу с даты принятия решения Президентом Республики Узбекистан или Правительством Республики Узбекистан о его утверждении, если иное не предусмотрено этим решением.

Мониторинг и контроль исполнения инвестиционных договоров с Правительством Республики Узбекистан осуществляет уполномоченный государственный орган в области государственного регулирования инвестиций и инвестиционной деятельности.

Статья 44. Условия расторжения инвестиционного договора с Правительством Республики Узбекистан

Действие дополнительных гарантий и мер поддержки (льгот и преференций) в рамках государственной поддержки инвестиций и инвестиционной деятельности прекращается по истечении срока действия инвестиционного договора с Правительством Республики Узбекистан либо может быть прекращено до истечения такого срока в порядке, установленном настоящей статьей.

Действие инвестиционного договора с Правительством Республики Узбекистан может быть досрочно прекращено:

по взаимному соглашению сторон;

в одностороннем порядке.

При неисполнении либо ненадлежащем исполнении иностранным инвестором обязательств по инвестиционному договору с Правительством Республики Узбекистан уполномоченный государственный орган в области государственного регулирования инвестиций и инвестиционной деятельности направляет иностранному инвестору письменное уведомление о необходимости представления документов, обосновывающих приостановку и (или) возможности дальнейшей реализации инвестиционного проекта, для возможного внесения изменений в инвестиционный договор с Правительством Республики Узбекистан.

В случае, если в течение трех месяцев с момента получения письменного уведомления иностранным инвестором не представлены документы, обосновывающие приостановку и (или) возможность дальнейшей реализации инвестиционного проекта, уполномоченный государственный орган в области государственного регулирования инвестиций и инвестиционной деятельности вносит представление в Правительство Республики Узбекистан о досрочном прекращении действия инвестиционного договора с Правительством Республики Узбекистан и после получения заключения Правительства Республики Узбекистан направляет иностранному инвестору письменное уведомление о досрочном прекращении действия инвестиционного договора с Правительством Республики Узбекистан в одностороннем порядке.

В случае расторжения инвестиционного договора с Правительством Республики Узбекистан иностранный инвестор уплачивает суммы налогов и платежей, не уплаченных в бюджет вследствие предоставленных по инвестиционному договору с Правительством Республики Узбекистан дополнительных гарантий и мер поддержки (льгот и преференций) в рамках государственной поддержки инвестиций и инвестиционной деятельности.

При досрочном прекращении инвестиционного договора с Правительством Республики Узбекистан по инициативе иностранного инвестора, заключившего инвестиционный договор с Правительством Республики Узбекистан, в одностороннем порядке указанный иностранный инвестор уплачивает суммы налогов и платежей, не уплаченных в бюджет вследствие предоставленных по инвестиционному договору с Правительством Республики Узбекистан дополнительных гарантий и мер поддержки (льгот и преференций) в рамках государственной поддержки инвестиций и инвестиционной деятельности.

При досрочном прекращении инвестиционного договора с Правительством Республики Узбекистан по соглашению сторон исполнение дальнейших обязательств определяется по их обоюдному согласию.

Статья 45. Обязательства государства по иностранным инвестициям

Государство отвечает только по обязательствам, взятым на себя в соответствующих договорах с иностранными инвесторами, подписанных лицами, полномочия которых подтверждены в порядке, установленном законодательством.

Государство не отвечает по обязательствам резидентов Республики Узбекистан, привлекающих иностранные инвестиции, за исключением случаев, когда эти обязательства гарантированы государством.

Установление органами государственного управления, органами государственной власти на местах, правоохранительными и контролирующими органами, банками дополнительных требований и ограничений, связанных с деятельностью иностранных инвесторов и предприятий с иностранными инвестициями, запрещается.

Глава 9. Правовой режим иностранных инвестиций

Статья 46. Правовой режим для иностранных инвесторов и их инвестиций на территории Республики Узбекистан

Иностранным инвесторам и иностранным инвестициям предоставляется справедливый и равноправный режим, полная и постоянная их защита и безопасность. Такой режим не может быть менее благоприятным, чем режим, определенный в международных договорах Республики Узбекистан.

Правовой режим для иностранных инвестиций не может быть менее благоприятным, чем соответствующий режим для инвестиций, осуществляемых юридическими и физическими лицами Республики Узбекистан.

Законодательство Республики Узбекистан может содержать в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан, общепризнанными принципами и нормами международного права ограничения или запрет на иностранные инвестиции в определенных сферах экономики и охраны здоровья населения, животного и растительного мира, окружающей среды, а также обеспечения защиты интересов национальной безопасности Республики Узбекистан.

Восстановление нарушенных прав и интересов иностранных инвесторов, гарантированных законами Республики Узбекистан, регулируется законодательством и международными договорами Республики Узбекистан.

Статья 47. Права иностранных инвесторов

Иностранный инвестор наряду с правами, предусмотренными в статье 10 настоящего Закона, имеет право самостоятельно принимать решение о патентовании за рубежом и в Республике Узбекистан принадлежащих ему изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, полученных в результате инвестиционной деятельности в Республике Узбекистан.

Иностранным инвесторам — гражданам иностранных государств, в том числе учредителям (участникам) предприятий с иностранными инвестициями, внесшим инвестиции в организацию на территории Республики Узбекистан предприятий по производству товаров и оказанию услуг, в упрощенном порядке выдается вид на жительство в Республике Узбекистан на условиях, предусмотренных решениями Президента Республики Узбекистан.

Иностранные инвесторы — учредители (участники) предприятий с иностранными инвестициями имеют право получать «инвестиционную визу», а члены их семей (супруг(а), родители и дети) — гостевую визу на срок действия «инвестиционной визы» на условиях, предусмотренных решениями Президента Республики Узбекистан, с возможностью продления ее срока, не выезжая из Республики Узбекистан.

Иностранным инвесторам, находящимся за пределами Республики Узбекистан, виза типа «инвестиционная виза» выдается Министерством иностранных дел Республики Узбекистан, а находящимся на территории Республики Узбекистан — Министерством внутренних дел Республики Узбекистан.

Порядок выдачи иностранным инвесторам визы типа «инвестиционной визы» и вида на жительство в Республике Узбекистан устанавливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Иностранные инвесторы, имеющие вид на жительство в Республике Узбекистан либо «инвестиционную визу», а также члены их семей (супруг(а), родители и дети) имеют право:

трудоустройства на территории Республики Узбекистан;

пользоваться медицинскими и образовательными услугами на равных правах, предусмотренных для граждан Республики Узбекистан;

получения среднего и высшего образования в учебных заведениях Республики Узбекистан.

Статья 48. Привлечение иностранных работников

Инвесторы и предприятия с иностранными инвестициями с целью осуществления инвестиционной деятельности имеют право на свободное заключение трудовых договоров с гражданами любого иностранного государства и лицами без гражданства, постоянно проживающими за пределами Республики Узбекистан. Такие лица имеют право въезжать и оставаться на территории Республики Узбекистан на весь период действия трудового договора с получением соответствующих многоразовых виз.

Вопросы оплаты труда, предоставления отпусков, пенсионного обеспечения иностранных работников должны решаться в трудовых договорах с каждым из них.

Заработная плата этих работников и иные доходы, полученные законным путем, могут переводиться ими в другие государства без каких-либо ограничений после уплаты установленных законом налога и платежа.

Инвестор, предприятие с иностранными инвестициями могут переводить платежи по пенсионному обеспечению за иностранного работника в соответствующие фонды в стране постоянного места жительства этого работника.

Статья 49. Свобода передвижения

Иностранные инвесторы, их представители и работники, находящиеся в Республике Узбекистан в связи с инвестиционной деятельностью, имеют право на свободное передвижение по всей территории Республики Узбекистан.

Определенные ограничения могут применяться исключительно в целях обеспечения национальной безопасности Республики Узбекистан при условии, что такие ограничения на свободное передвижение определены законом.

Статья 50. Страхование инвестиций

Инвесторы пользуются правом на страховую защиту в любой страховой организации, законно действующей на территории Республики Узбекистан. Страхование инвестиций от политических и иных рисков может также осуществляться международными организациями, иностранными агентствами, другими страховыми компаниями.

Страховые организации, осуществляющие страхование инвестиций, не отвечают по обязательствам Республики Узбекистан. Государство не отвечает по обязательствам страховых организаций, кроме случаев, предусмотренных в соглашении сторон.

Страхование инвестиций обеспечивает страховую защиту и гарантии от политических и иных рисков, в том числе включающих:

реквизицию (экспроприацию) собственности, а также любые законодательные или административные меры, ведущие к изъятию собственности или отчуждению от нее, потере контроля над ней или доходами, получаемыми от нее;

введение ограничений на перевод иностранной валюты за пределы страны;

вмешательство органов государственного управления, органов государственной власти на местах и их должностных лиц в договорные отношения инвесторов;

войны, гражданские волнения или другие подобные события;

другие виды политических и иных рисков, связанных с инвесторами и иностранными инвестициями.

Глава 10. Предприятия с иностранными инвестициями

Статья 51. Деятельность предприятий с иностранными инвестициями

Иностранные инвесторы могут создавать на территории Республики Узбекистан предприятия с иностранными инвестициями и пользоваться всеми правами, гарантиями и льготами, предоставленными им законодательством и международными договорами Республики Узбекистан.

Предприятия с иностранными инвестициями имеют право:

открывать, использовать и распоряжаться счетами в любой валюте, в любом банке на территории Республики Узбекистан, а также за ее пределами;

получать и возвращать ссуды в иностранной валюте.

Статья 52. Дочерние предприятия, филиалы, представительства и другие обособленные подразделения предприятий с иностранными инвестициями

Предприятие с иностранными инвестициями может создавать на территории Республики Узбекистан дочерние предприятия, филиалы с правами юридического лица, а также представительства и другие обособленные подразделения, не являющиеся юридическими лицами.

Статья 53. Хозяйственные объединения предприятий с иностранными инвестициями

Предприятия с иностранными инвестициями могут на добровольных началах создавать на территории Республики Узбекистан ассоциации и другие хозяйственные объединения, а также входить в качестве полноправного члена в действующие хозяйственные объединения.

Статья 54. Хозяйственная деятельность иностранных инвесторов

Хозяйственная деятельность иностранных инвесторов, в том числе по созданию, продаже, реорганизации или ликвидации предприятий с иностранными инвестициями, их дочерних предприятий, филиалов и иных структур, а также хозяйственных ассоциаций и объединений, формированию фондов предприятий с иностранными инвестициями, заключению арендных и иных договоров, регулируется законодательством и международными договорами Республики Узбекистан.

Предприятия с иностранными инвестициями уплачивают налоги и платежи.

Все расходы предприятий с иностранными инвестициями в иностранной валюте должны обеспечиваться за счет их собственных валютных поступлений, а также других разрешенных законодательством источников получения иностранной валюты. Их валютная самоокупаемость может быть обеспечена также в рамках деятельности создаваемых объединений и иных организационных структур.

Предприятия с иностранными инвестициями самостоятельно осуществляют экспортно-импортные операции с соблюдением требований законодательства. Экспорт продукции собственного производства не подлежит лицензированию и квотированию.

Предприятия с иностранными инвестициями вправе без лицензии импортировать продукцию для собственных производственных нужд в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. Порядок определения продукции собственного производства, поставляемой на экспорт, и продукции, импортируемой предприятиями для собственных нужд, устанавливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Имущество, ввозимое для личных нужд иностранных инвесторов, граждан иностранных государств и лиц без гражданства, постоянно проживающих за пределами Республики Узбекистан, находящихся в Республике Узбекистан в соответствии с заключенными с иностранными инвесторами трудовыми договорами, не облагается таможенной пошлиной.

(часть шестая статьи 54 в редакции Закона Республики Узбекистан от 30 декабря 2022 года № ЗРУ-812 — Национальная база данных законодательства, 31.12.2022 г., № 03/22/812/1145 — Вводится в действие с 1 апреля 2023 года)

Патентование изобретений и внедрение промышленных образцов, принадлежащих иностранным инвесторам, вкладывающим их в качестве инвестиций, и предприятиям с иностранными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном законодательством.

Предприятия с иностранными инвестициями самостоятельно устанавливают перечень, порядок образования и использования фондов предприятия.

Земельные участки предприятиям с иностранными инвестициями предоставляются в аренду Кабинетом Министров Республики Узбекистан на срок до двадцати пяти лет, но не менее срока, указанного в заявлении для реализации инвестиционных проектов.

(часть девятая статьи 54 в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 июня 2022 года № ЗРУ-775 — Национальная база данных законодательства, 07.06.2022 г., № 03/22/775/0477)

Предприятия с иностранными инвестициями могут пользоваться земельными участками на праве аренды в случаях и на условиях, предусмотренных законодательством.

(часть десятая статьи 54 в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 июня 2022 года № ЗРУ-775 — Национальная база данных законодательства, 07.06.2022 г., № 03/22/775/0477)

При переходе предприятиям с иностранными инвестициями права собственности на здания и сооружения вместе с этими объектами переходит право аренды на земельные участки в порядке и на условиях, устанавливаемых законодательством.

(часть одиннадцатая статьи 54 в редакции Закона Республики Узбекистан от 6 июня 2022 года № ЗРУ-775 — Национальная база данных законодательства, 07.06.2022 г., № 03/22/775/0477)

Сдача имущества в аренду иностранным инвесторам осуществляется арендодателем на основании соответствующих договоров.

Трудовые отношения работников предприятий с иностранными инвестициями регулируются Трудовым кодексом Республики Узбекистан.

Пенсионное обеспечение работников предприятия с иностранными инвестициями регулируется законодательством.

Статья 55. Обеспечение обязательств

Имущество и имущественные права предприятия с иностранными инвестициями могут использоваться им в качестве обеспечения по всем видам его обязательств, включая привлечение заемных средств. В качестве обеспечения обязательств могут выступать его имущественные права на здания, сооружения, оборудование, а также иные вещные права.

(часть первая статьи 55 в редакции Закона Республики Узбекистан от 23 октября 2023 года № ЗРУ-871 — Национальная база данных законодательства, 25.10.2023 г., № 03/23/871/0797)

Все имущество и имущественные права, принадлежащие иностранному инвестору на правах собственности, независимо от места их нахождения, могут быть использованы им в качестве обеспечения своих обязательств.

Статья 56. Реорганизация или ликвидация предприятия с иностранными инвестициями

Предприятие с иностранными инвестициями может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, предусмотренном законодательством.

Предприятие с иностранными инвестициями, не сформировавшее свой уставный фонд (уставный капитал) в установленный срок в размерах, предусмотренных учредительными документами, может уменьшить его до фактически сформированного, но не менее установленного законодательством минимального размера, или преобразоваться в другую организационно-правовую форму.

Активы предприятия с иностранными инвестициями при его ликвидации подлежат налогообложению. Оставшаяся часть распределяется между участниками предприятия с иностранными инвестициями пропорционально их доле в имуществе предприятия, если иное не предусмотрено учредительными документами.

Иностранный инвестор в случае выхода из предприятия с иностранными инвестициями или ликвидации этого предприятия получает право на возврат своей доли в имуществе предприятия в денежной или товарной форме в соответствии с рыночной стоимостью.

При реорганизации или ликвидации предприятия с иностранными инвестициями работникам, трудовые договоры с которыми прекращены, гарантируется соблюдение их прав и интересов.

Глава 11. Осуществление инвестиционной деятельности за пределами Республики Узбекистан

Статья 57. Инвестиционная деятельность юридических и физических лиц за пределами Республики Узбекистан

Физические лица и юридические лица — резиденты Республики Узбекистан имеют право осуществлять инвестиционную деятельность за пределами Республики Узбекистан.

Регулирование направления инвестиций на территорию иностранных государств осуществляется в соответствии с настоящим Законом, законодательством государства, на территории которого осуществляется инвестиционная деятельность, а также международными договорами Республики Узбекистан.

Статья 58. Инвестиционная деятельность за пределами Республики Узбекистан

Органы государственного управления Республики Узбекистан имеют право осуществлять инвестиционную деятельность за пределами Республики Узбекистан. Вложение имущества Республики Узбекистан в уставные фонды (уставные капиталы) юридических лиц на территории иностранных государств осуществляется с согласия собственника или уполномоченных им органов государственного управления.

Статья 59. Формы инвестиционной деятельности при направлении инвестиций за пределами Республики Узбекистан

Инвестиционная деятельность физических лиц и юридических лиц — резидентов Республики Узбекистан за пределами Республики Узбекистан может осуществляться в следующих формах:

создание юридических лиц с участием инвестиций физических лиц и юридических лиц — резидентов Республики Узбекистан, а также дочерних предприятий, филиалов, представительств и других обособленных подразделений с соблюдением требований законодательства иностранного государства;

приобретение имущества или имущественных прав;

в любых других формах, не противоречащих законодательству иностранных государств и соответствующих международным договорам Республики Узбекистан.

Глава 12. Заключительные положения

Статья 60. Ограничение, приостановление или прекращение инвестиционной деятельности

Ограничение, приостановление или прекращение инвестиционной деятельности может производиться по решению инвестора, по решению уполномоченного государственного органа или по решению суда.

Решение об ограничении, приостановлении или прекращении инвестиционной деятельности может быть принято в случаях:

объявления или признания в установленном законом порядке инвестора банкротом;

возникновения чрезвычайных ситуаций, эпидемий и иной реальной угрозы жизни и здоровью населения;

неисполнения и (или) грубого нарушения обязательств, установленных в инвестиционном договоре, в том числе заключенном с Правительством Республики Узбекистан;

выявления в ходе инвестиционной деятельности обстоятельств, которые могут привести к нарушению установленных законодательством санитарно-гигиенических, радиационных, экологических, архитектурно-градостроительных и других требований, прав и охраняемых законом интересов юридических и физических лиц.

Ограничение, приостановление (за исключением случаев ограничения, приостановления инвестиционной деятельности на срок не более десяти рабочих дней в связи с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций, эпидемий и иной реальной угрозы жизни и здоровью населения) или прекращение инвестиционной деятельности, влекущее за собой приостановление или прекращение деятельности субъекта предпринимательства, осуществляется в судебном порядке.

Статья 61. Обжалование решений государственных органов, действий (бездействия) их должностных лиц

Решения государственных органов, действия (бездействие) их должностных лиц, нарушающие или ограничивающие права, свободу и законные интересы субъектов инвестиционной деятельности, могут быть обжалованы в вышестоящий орган или суд.

Статья 62. Возмещение убытков, причиненных субъектам инвестиционной деятельности

Возмещение убытков, причиненных субъекту инвестиционной деятельности в связи с ограничением, приостановлением или прекращением инвестиционной деятельности, определяется законом.

В случае принятия органами государственного управления или органами государственной власти на местах решений, ущемляющих права субъектов инвестиционной деятельности, а также в случаях незаконного их вмешательства в хозяйственную деятельность субъектов инвестиционной деятельности, причиненные убытки возмещаются в соответствии с законодательством.

Убытки, причиненные субъектам инвестиционной деятельности в результате вынесения незаконного административного акта государственного органа (должностного лица), подлежат возмещению или компенсации государством на основании решения суда, в первую очередь за счет внебюджетных средств соответствующих органов с последующим взысканием с виновного лица в регрессном порядке.

Статья 63. Разрешение споров

Спор, связанный с иностранными инвестициями и возникающий при осуществлении инвестиционной деятельности иностранного инвестора (инвестиционный спор) на территории Республики Узбекистан, разрешается путем проведения переговоров. В случае, если стороны инвестиционного спора окажутся не в состоянии достичь согласованного разрешения спора путем проведения переговоров, такой спор должен быть урегулирован путем медиации.

Инвестиционный спор, не урегулированный путем проведения переговоров и медиации, должен разрешаться соответствующим судом Республики Узбекистан.

При невозможности разрешения инвестиционных споров в порядке, предусмотренном частями первой и второй настоящей статьи, такой спор может быть разрешен посредством международного арбитража, если международным договором Республики Узбекистан и (или) договором, заключенным между инвестором и Республикой Узбекистан, предусмотрена соответствующая и действительная арбитражная оговорка.

Согласием Республики Узбекистан на арбитражное разрешение инвестиционного спора может являться только письменное согласие в рамках подписанных и действующих международных договоров Республики Узбекистан и (или) договора, заключенного между инвестором и Республикой Узбекистан на момент обращения в международный арбитраж.

Статья 64. Применение положений настоящего Закона к ранее осуществленным инвестициям

Настоящий Закон применяется к действующим инвестициям, ранее осуществленным в Республике Узбекистан до вступления настоящего Закона в силу, только в части наибольшего благоприятствования инвестору.

Статья 65. Ответственность за нарушение законодательства об инвестициях и инвестиционной деятельности

Лица, виновные в нарушении законодательства об инвестициях и инвестиционной деятельности, несут ответственность в установленном порядке.

Статья 66. Признание утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Узбекистан

Признать утратившими силу:

1) Закон Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 года № 609-I «Об иностранных инвестициях» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., № 5-6, ст. 91);

2) Закон Республики Узбекистан от 30 апреля 1998 года № 611-I «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998 г., № 5-6, ст. 93);

3) Закон Республики Узбекистан от 24 декабря 1998 года № 719-I «Об инвестиционной деятельности» (в редакции Закона Республики Узбекистан от 9 декабря 2014 года № ЗРУ-380) (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2014 г., № 12, ст. 342);

4) Раздел XXIII Закона Республики Узбекистан от 20 августа 1999 года № 832-I «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., № 9, ст. 229);

5) Разделы XXII и XXIV Закона Республики Узбекистан от 12 декабря 2003 года № 568-II «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., № 1-2, ст. 18);

6) Закон Республики Узбекистан от 16 сентября 2005 года № ЗРУ-6 «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Узбекистан и Закон Республики Узбекистан «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 9, ст. 310);

7) статьи 23, 24 и 27 Закона Республики Узбекистан от 31 декабря 2008 года № ЗРУ-197 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием налогового законодательства» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2008 г., № 12, ст. 640);

8) статью 3 Закона Республики Узбекистан от 25 декабря 2012 года № ЗРУ-343 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2013 год, а также сокращением периодичности представления налоговой отчетности» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2012 г., № 12, ст. 334);

9) статьи 16 и 17 Закона Республики Узбекистан от 20 января 2014 года № ЗРУ-365 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2014 г., № 1, ст. 2);

10) статью 7 Закона Республики Узбекистан от 18 апреля 2017 года № ЗРУ-429 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2017 г., № 4, ст. 137);

11) статью 40 Закона Республики Узбекистан от 14 сентября 2017 года № ЗРУ-446 «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Узбекистан» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2017 г., № 9, ст. 510);

12) статью 2 Закона Республики Узбекистан от 26 июля 2018 года № ЗРУ-488 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер по обеспечению ускоренного развития экономики» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2018 г., № 7, ст. 433).

Статья 67. Обеспечение исполнения, доведения, разъяснения сути и значения настоящего Закона

Министерству инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан, Министерству юстиции Республики Узбекистан и другим заинтересованным организациям обеспечить исполнение, доведение до исполнителей и разъяснение среди населения, в особенности среди субъектов инвестиционной деятельности, сути и значения настоящего Закона.

Статья 68. Приведение законодательства в соответствие с настоящим Законом

Кабинету Министров Республики Узбекистан:

привести решения правительства в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить пересмотр и отмену органами государственного управления их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону.

Статья 69. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ

г. Ташкент,

25 декабря 2019 г.,
№ ЗРУ-598
(Национальная база данных законодательства, 26.12.2019 г., № 03/19/598/4221; 07.06.2022 г., № 03/22/775/0477; 31.12.2022 г., № 03/22/812/1145; 25.10.2023 г., № 03/23/871/0797; 22.02.2024 г., № 03/24/911/0142)